

R.G. n. 31896-1/2026



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della giudice Dott.ssa Francesca Minieri,

nel procedimento camerale *ex artt. 35-bis* del D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al **n. 31896-1/2026 R.G.**, promosso da:

[OMISSIS]

(C.U.I. [OMISSIS])

nato a [omissis] (EGITTO) il [omissis], rappresentato e difeso dall'Avvocato DATENA Nicola del Foro di Milano – presso il cui studio in Milano (MI), al Viale Vittorio Veneto, n. 22 – come da procura in atti

ricorrente

contro:

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura U.t.g. di Milano

resistente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che

all'esito della novella di cui al D.L. n. 100/26, il presente sub-procedimento deve essere deciso dal Tribunale in composizione monocratica;

la persona ricorrente ha manifestato la volontà di proporre domanda di protezione internazionale (di seguito p.i.) il 17.02.2026 (cfr. verbale di ritiro passaporto, doc. 5 allegato al ricorso);

la persona ricorrente ha formalizzato la domanda di p.i. il 22.06.2026;

con provvedimento emesso il 1.07.2026, e notificato il 17.07.2026, la Commissione territoriale di Milano, adottata nei confronti della persona ricorrente la procedura accelerata di cui all'art. 42 par. 1 lett. e) e j) del Regolamento UE 2024/1348 (di seguito Reg.), ha dichiarato manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell'art. 39 commi 3 e 4 del citato Reg.;

la persona ricorrente ha proposto tempestivo ricorso il 22.07.2026 contestando la decisione dell'autorità amministrativa e contestualmente chiedendo sospendersene gli effetti esecutivi ai sensi dell'art. art. 35-*bis* comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008;

dato atto che né parte resistente né parte ricorrente hanno depositato note difensive;

Rilevato che

Nelle more tra la manifestazione della volontà di presentare domanda di p.i. della persona ricorrente e la formalizzazione di essa, è entrato in vigore il D.L. n. 100/26 (convertito senza modificazioni con la L. n. 145 del 7.08.2026), il quale ha dato attuazione alla disciplina europea del cd. Patto per la migrazione e l'asilo.

Ebbene, i dati normativi di riferimento sono i seguenti:

l'art. 79 paragrafo 3 del citato Reg., il quale stabilisce che il Regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della p.i. relativa alle domande "*formalizzate*" a decorrere dal 12 giugno 2026;

l'art. 26 paragrafo 1 del Reg., a mente del quale "*la domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il cittadino di Paese terzo [...] manifesta di persona la volontà di ricevere protezione da parte di uno Stato membro*";

il considerando 27 del Reg., ove evidenzia che la manifestazione della volontà di chiedere p.i. costituisce il primo atto che attiva l'applicazione del sistema europeo comune di asilo e che la persona richiedente p.i. deve beneficiare dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa unionale fin da tale momento;

l'art. 17 comma 4 D.L. n. 100/2026, a mente del quale "*ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente*".

Ebbene, nonostante ad una prima lettura sembri prevalere l'inequivocabile dato letterale dell'art. 79 cit., che fa riferimento esplicito alla *formalizzazione* della domanda, occorre al contempo evitare che tale criterio letterale si traduca in una violazione sostanziale dei principi di certezza del diritto, di tutela dell'affidamento e di buona amministrazione, in danno della persona richiedente p.i.

Sotto questo profilo, fermo il dato letterale dell'art. 79 cit. e la distinzione di fasi della domanda, da manifestazione di volontà a registrazione e formalizzazione, l'unico tema è se sia opponibile (e imputato in *malam partem*) alla persona richiedente il "ritardo" o comunque il lasso di tempo non fisiologico intercorrente tra la sua manifestazione di volontà e l'adempimento

– sottratto al suo controllo – da parte dell’Amministrazione di formalizzare detta volontà, da attuare secondo criteri di buona organizzazione del servizio di ricezione delle domande di asilo.

In proposito, si ritiene che una interpretazione letterale e sistematica dei dati normativi di riferimento consenta di giungere ad una conclusione rispettosa del dato testuale e dei diritti della persona richiedente p.i.

Ebbene, si ritiene, solo a tali fini, che l’espressione letterale dell’art. 79 comma 3 Reg. “*domande formalizzate*” non si possa riferire esclusivamente al momento tipico della formalizzazione ex art. 28 del Reg., ma debba essere letta alla luce delle altre norme sopra indicate, tra cui quella di diritto intertemporale nazionale; tali norme, da un lato fanno decorrere la procedura di asilo dalla manifestazione di volontà (considerando 27 del Reg.), dall’altro abbandonano la tipicità delle espressioni per dilatare il concetto alla domanda “*fatta*” (l’art. 26 paragrafo 1 del Reg.) ovvero “*presentata*” (art. 17 comma 4 D.L. cit.).

Tale interpretazione estensiva e sistematica del concetto di “formalizzazione della domanda”, che – ai soli fini del diritto intertemporale – vi comprende anche il momento della manifestazione di volontà, consente il rispetto dei principi e dei diritti sopra enucleati.

Ne consegue che, alla luce della citata documentazione, munita di data certa, e sulla scorta delle considerazioni testé espresse, non può che concludersi che, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, anche sotto il profilo procedurale, non può che aversi riguardo alla data in cui la persona ricorrente ha espresso la volontà di presentare domanda di p.i., avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 100/26.

Sulla scorta di tutti i fatti esposti e delle valutazioni svolte anche la proposta istanza cautelare deve essere esaminata tenendo in considerazione la disciplina previgente e la giurisprudenza in merito.

Ebbene, la disciplina sopra indicata, e con essa la non automaticità dell’effetto sospensivo della proposizione del ricorso (che costituisce la regola generale, ai sensi dell’art. 35-*bis* comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008, testo previgente), trova applicazione solo se è stata correttamente adottata, già in fase amministrativa, la procedura accelerata¹;

la Corte di giustizia dell’Unione europea, definendo con sentenza del 4 ottobre 2024 la causa di rinvio pregiudiziale C-406/22 [CV]², ha statuito, da un lato, che “*l’articolo 37 della direttiva 2013/32 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva*” e, dall’altro lato, che “*l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso*”;

la stessa Corte, definendo in Grande Camera, con sentenza del 1 agosto 2025, le cause riunite di rinvio pregiudiziale C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]³, ha dato continuità a tale giurisprudenza statuendo che “*l’articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l’allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I a detta direttiva*”;

Rilevato, ancora, che

l’odierna persona ricorrente proviene dall’Egitto;

già la “*scheda Paese*” elaborata per l’Egitto dalla competente Direzione generale del MAECI (comprensiva delle osservazioni della Commissione Nazionale per l’Asilo) – rimessa al Ministro con l’“*Appunto*” n. 1311 6/05/2024 0056895-I del 6/05/2024, menzionato nelle premesse del decreto interministeriale D.M. 7 maggio 2024, che aveva designato l’Egitto (e altri 21 Paesi extra UE di origine) come sicuri⁴, aveva concluso nel senso che dalla valutazione di sicurezza del Paese andassero escluse le persone oppositrici politiche, dissidenti, attiviste per i diritti umani e coloro che potessero ricadere nei motivi di persecuzione di cui all’art. 8 comma 1 lett. e) del D. L. n. 251/2007;

in seguito, la relazione ministeriale inviata al Parlamento in data 1 aprile 2025 di aggiornamento della situazione dei 19 Paesi di origine designati come sicuri dall’art. 2-*bis* del D. Lgs. n. 25/2008, ha segnalato che erano stati fatti alcuni significativi progressi rispetto agli esiti del precedente aggiornamento “*specialmente in tema di libertà religiosa e di interventi di correzione delle criticità relative alla condizione di donne e minori*”, dando tuttavia atto che l’Egitto è uno Stato nel quale vige ancora la pena di morte⁶ per i reati comuni e che si “*registrano ancora critiche rivolte alle forze dell’ordine egiziane per violazioni dei diritti umani e accuse al Governo di repressione del dissenso politico*”;

¹ Così, da ultimo, Cass. S.U. sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-02).

² ECLI:EU:C:2024:841.

³ ECLI:EU:C:2025:591

⁴ Designazione ora effettuata, per 19 Paesi di origine, dall’art. 2-*bis* comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008 come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 158 del 23 ottobre 2024

⁵ Cfr. pagina 13 della Relazione Paesi Sicuri inviata al Parlamento in data 1 aprile 2025

⁶ Cfr. Pagina 56, ibidem

⁷ Cfr. Pagina 55, ibidem

dalle fonti citate di seguito in nota risulta, con riguardo alle persone che esercitano la professione di giornalista, oppositrici politiche, dissidenti, attiviste per i diritti umani e a coloro che possono ricadere nei motivi di persecuzione di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 251/2007, quanto segue:

- a) da quando il presidente Al-Sisi è entrato in carica nel 2013, il panorama mediatico del Paese è dominato dai media filogovernativi e i media privati sono nelle mani di uomini d'affari legati all'esercito e ai servizi segreti⁸. La maggior parte dei canali televisivi, dei giornali e delle stazioni radio sono di proprietà della *United Media Services Company* (UMS), controllata di fatto dai servizi segreti⁹;
- b) il rapporto dell'USDOS dell'aprile 2024 ha riferito della supervisione del governo sui media radiotelevisivi, cartacei e online attraverso il Consiglio Supremo per la Regolamentazione dei Media (SCMR)¹⁰;
- c) secondo quanto riportato dal *Tahrir Institute for Middle East Policy* (TIMEP) il governo avrebbe cercato di controllare la narrazione politicamente rilevante ostacolando l'attività dei media indipendenti, dei siti *web* indipendenti e prendendo di mira i giornalisti¹¹, di talché:
 - più di 600 siti *web* di informazione, diritti umani e di altro tipo sono rimasti bloccati nel 2023¹² e, nel giugno 2023, sono stati bloccati i siti *web* di informazione Soult 4 e Masr 360¹³;
 - secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ), alla fine del 2021 almeno 25 giornalisti erano in carcere, il terzo numero più alto a livello mondiale¹⁴;
 - secondo l'USDOS, i giornalisti erano tra le persone sottoposte a sorveglianza da parte delle agenzie di sicurezza; sottoposti a perquisizioni domiciliari senza autorizzazione giudiziaria e alla confisca di beni personali¹⁵ e sottoposti a procedimenti penali e a restrizioni di movimento per aver criticato il governo¹⁶;
 - l'associazione egiziana *Association for Freedom of Thought and Expression for Human Rights* (AFTE) ha documentato l'arresto di almeno tre giornalisti e la detenzione illegale di un altro nel corso del 2023, con una diminuzione di 14 casi rispetto al 2022¹⁷, mentre 21 giornalisti sono rimasti in carcere¹⁸;

⁸ Freedom House: Freedom in the World 2024 - Egypt, 2024, sez. D1

<https://www.ecoi.net/en/document/2105018.html>

⁹ CFJ – Committee for Justice et al.: Joint NGO submission for the review of Egypt by the Human Rights Committee, 30 gennaio 2023. Citato da: ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Egypt: COI Compilation, luglio 2024, p. 18 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112299/ACCORD_Egypt_July_2024.pdf

¹⁰ “Il governo ha regolamentato il rilascio delle licenze ai giornali e ha controllato la stampa e la distribuzione della maggior parte dei giornali, compresi quelli privati. La legge ha designato il Consiglio Supremo per la Regolamentazione dei Media (SCMR) come organismo indipendente con membri nominati dal presidente per regolamentare il settore dei media, supervisionando sia l'Autorità Nazionale per i Media (per le emittenti radiotelevisive) sia l'Autorità Nazionale per la Stampa (per le testate giornalistiche).”

L'SCMR rilasciava licenze per i media e i siti web, aveva l'autorità di bloccare i siti web e monitorava i finanziamenti e i contenuti dei media. Più di 20 media di proprietà statale sostenevano ampiamente la politica ufficiale dello Stato. L'Autorità Nazionale per la Stampa aveva il potere di nominare e revocare la direzione editoriale delle testate giornalistiche di proprietà statale. L'Unione Radiofonica e Televisiva Egiziana, di proprietà governativa, nominava i direttori delle emittenti radiofoniche e televisive di proprietà statale” USDOS – US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile 2024, sez. 2A <https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html>

¹¹ TIMEP – The Tahrir Institute for Middle East Policy: Via Samsung: Journalists Trapped in Egypt's Security Machine, 28 marzo 2024

<https://timep.org/2024/03/28/via-samsung-journalists-trapped-in-egypts-securitymachine/>

¹² Amnesty International: The State of the World's Human Rights; Egypt 2023, 24 aprile 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107875.html>

¹³ Il primo presumibilmente per aver pubblicato notizie politiche sul movimento democratico civile dell'opposizione, il secondo per aver criticato l'acquisizione di beni egiziani da parte di società degli Emirati Arabi Uniti, fonte Access Now: Egypt: Rights groups condemn latest blocking of news websites, 22 giugno 2023 <https://www.accessnow.org/press-release/egypt-rights-groups-condemn-latest-blocking-of-news-websites/>

¹⁴ Bertelsmann Stiftung: BTI 2024 Country Report Egypt, 19 marzo 2024, p. 9 https://www.ecoi.net/en/file/local/2105849/country_report_2024_EGY.pdf

¹⁵ USDOS – US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile 2024, sez. 1H <https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html>

¹⁶ USDOS – US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile 2024, sez. 2A <https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html>

¹⁷ USDOS – US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 23 aprile 2024, sez. 2D <https://www.ecoi.net/en/document/2107679.html>

¹⁸ AFTE – Association for Freedom of Thought and Expression: Silencing Egyptians in the new republic - The annual report on the state of freedom of expression in Egypt 2023, aggiornato al 26 maggio 2024 <https://afteegypt.org/en/research-en/2024/05/26/37400-afteegypt.html>

¹⁹ Dati riportati da: ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Egypt: COI Compilation, luglio 2024, p. 21 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112299/ACCORD_Egypt_July_2024.pdf

- il sindacato egiziano dei giornalisti afferma che la maggior parte dei casi di giornalisti incarcerati (iscritti al sindacato e non) da esso seguiti riguardavano giornalisti detenuti in custodia cautelare²⁰;
 - RSF, a marzo 2024, ha segnalato l'incarcerazione di 14 giornalisti e *blogger*, di cui solo sei sono stati processati e condannati²¹ e molti dei quali sono stati incarcerati per diversi anni (più della metà, senza esser stati allo stato condannati), con l'accusa di "diffusione di notizie false" o "pubblicazione di notizie false" (otto casi) e altre varie legate al terrorismo ("appartenenza a un gruppo terroristico", "favoreggiamento del terrorismo" e "terrorismo e vandalismo")²²;
 - il CPJ ha documentato 17 casi di giornalisti incarcerati per l'anno 2024 (dati aggiornati al 1 dicembre 2024) con accuse classificate come "*false news*" e "*anti-state*"²³;
- d) in particolare, il *think tank* The Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), con sede a Washington, in merito alle accuse di terrorismo mosse contro i giornalisti riporta: "*Le accuse di terrorismo vengono regolarmente mosse anche contro individui considerati dissidenti, tra cui attivisti, critici e avvocati, tra gli altri. I giornalisti non fanno eccezione. Nell'aprile 2023, il Tribunale penale del Cairo ha aggiunto 81 persone alla sua lista dei terroristi, tra cui 33 giornalisti e dipendenti di media egiziani e stranieri che trasmettono dall'estero. Tra questi c'erano nove giornalisti e presentatori di Al Jazeera. Nel luglio 2023, altri 12 nomi sono stati aggiunti alla lista per altri cinque anni, tra cui personalità di spicco dei media che operano in esilio*"²⁴;
- e) per quanto concerne, poi, l'utilizzo strumentale di accuse di 'terrorismo', può riferirsi:
- fra ottobre 2023 e dicembre 2024, le autorità egiziane hanno arrestato almeno 186 manifestanti pacifici, in tutto il Paese, per aver protestato in solidarietà con le persone palestinesi a Gaza e/o criticato la chiusura del valico di Rafah da parte dell'Egitto attraverso proteste e manifestazioni pubbliche di sostegno²⁵, dei quali almeno 114 sono tuttora detenuti per proteste e altre accuse di "terrorismo"²⁶;
 - il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha costantemente concluso che la detenzione arbitraria rappresenta un problema diffuso e sistemico in Egitto²⁷;
 - dalla riattivazione del Comitato presidenziale per la grazia (PPC) nel 2022, che delega il compito di esaminare il rilascio di oppositori incarcerati alle forze di sicurezza (inclusa l'Agenzia per la sicurezza nazionale (NSA)²⁸ responsabile dei loro iniziali arresti²⁹), se le autorità hanno ordinato il rilascio di 3081 persone detenute per motivi politici, le forze di sicurezza si sono rifiutate di rilasciarne 1201³⁰, ordinandone nuovamente la detenzione in attesa di indagini su nuovi casi con accuse simili, venendone comunque esclusi attivisti che avevano svolto un ruolo di primo piano nella Rivoluzione del 25 gennaio 2011 e membri dei Fratelli Musulmani³¹;

²⁰ ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Egypt: COI Compilation, luglio 2024, p. 21 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112299/ACCORD_Egypt_July_2024.pdf

²¹ RSF – Reporters Sans Frontières: Portraits of journalists imprisoned by Sisi in Egypt, last updated 25 marzo 2024 <https://rsf.org/en/portraits-journalists-imprisoned-sisi-egypt>

²² RSF – Reporters Sans Frontières: Portraits of journalists imprisoned by Sisi in Egypt, last updated 25 marzo 2024 <https://rsf.org/en/portraits-journalists-imprisoned-sisi-egypt>

²³ CPJ – Committee to Protect Journalists, Data, Journalists imprisoned, 2024 https://cpj.org/data/imprisoned/2024/?status=Imprisoned&cc_fips%5B%5D=EG&start_year=2024&end_year=2024&group_by=location

²⁴ TIMEP – The Tahrir Institute for Middle East Policy: Under Siege: The Dismal State of the Press in Egypt, 3 maggio 2024 <https://timep.org/2024/05/03/under-siege-the-dismal-state-of-the-press-in-egypt/>

²⁵ Dati riportati da: EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 19 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EMR.pdf

²⁶ Dati riportati da: EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 19 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EMR.pdf

²⁷ Human Rights Council, Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its ninety-ninth session, 18–27 March 2024, A/HRC/WGAD/2024/8, 22 maggio 2024: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/detention-wg/opinions/session99/a-hrc-wgad-2024-8-egypt-aev.pdf>; Human Rights Council, Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its ninety-seventh session, 28 August–1 September 2023, A/HRC/WGAD/2023/36/ AEV, 27 settembre 2023: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/detention-wg/opinions/session97/A-HRC-WGAD-2023-36-AEV.pdf>

²⁸ Servizi segreti civili egiziani che si occupano prevalentemente di casi politici e di terrorismo

²⁹ AI - Amnesty International, Egypt: Exclude Security Agencies from Reviewing Releases of Jailed Critics, 25 maggio 2022: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/egypt-exclude-security-agencies-from-reviewing-releases-of-jailed-critics/>

³⁰ Dati riportati da: EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 19 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EMR.pdf

³¹ EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 19 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EMR.pdf

- dal 2022, le autorità hanno arrestato e detenuto arbitrariamente almeno 8051 persone e ne hanno “ruotate”³² almeno 1765, tra cui centinaia di oppositori politici effettivi o presunti, per inviti a protestare, per crimini informatici, proteste, diffusione di “false notizie” e accuse di terrorismo³³, e fra il gennaio e l’ottobre del 2024 le autorità hanno rilasciato almeno 934 persone detenute per motivi politici, per lo più dopo aver superato il limite massimo di due anni per la custodia cautelare, arrestandone altre 1594, tra cui cinque minori, per motivi politici³⁴;
- f) secondo il database del Comitato per la Giustizia (CFJ), 1297 persone detenute sono morte in custodia tra il 2013 e il 2024 a seguito di segnalazioni di torture, pessime condizioni di detenzione e diniego di assistenza sanitaria (fra le quali, 35 nel 2023, 50 nel 2024 e 15 entro la fine di maggio 2025³⁵, il presidente deposto Mohamed Morsi³⁶ e il *leader* dei Fratelli Musulmani Essam El-Erian, morti in carcere rispettivamente nel 2019 e nel 2020, dopo anni di pessime condizioni di detenzione e diniego di assistenza sanitaria³⁷), senza che le autorità abbiano ritenuto di indagare in modo adeguato sulle cause e le circostanze delle loro morti sospette;
- g) dal 2013, le autorità egiziane hanno sistematicamente sottoposto individui accusati di partecipazione a proteste o di “terrorismo” a sparizioni forzate, che in genere durano da pochi giorni a un mese, nell’ambito di una strategia più ampia per reprimere il dissenso; sparizioni durante le quali le persone detenute vengono spesso torturate e maltrattate per estorcere confessioni che vengono poi utilizzate come prove in tribunale, solitamente incluse in rapporti segreti della NSA e inaccessibili alle persone detenute e a coloro che le difendono in giudizio³⁸;
- h) le pratiche investigative e processuali sopra descritte sono rese possibili da leggi quali la Legge sulle Proteste del 2013 e la Legge Antiterrorismo del 2015, che conferiscono ampi poteri alle forze di sicurezza, tanto che la Campagna “Stop alle Sparizioni Forzate” ha documentato almeno 4446 casi di sparizione forzata tra il 2015 e il 2024
 - tra cui 201 bambine e bambini³⁹,
 - di almeno 290 delle persone scomparse il destino è ad oggi sconosciuto,
 - e almeno 438 sparizioni fra agosto 2023 e agosto 2024,
 - senza contare le molestie, intimidazioni e incarcerazioni subite da familiari delle persone scomparse per aver cercato di scoprire la sorte dei loro parenti⁴⁰;

Ritenuto, pertanto,

che la situazione sopra descritta, comportante persecuzione e trattamenti disumani e degradanti nei confronti di intere categorie di soggetti e, in particolare, persone che esercitano la professione di giornalista, oppositrici politiche, dissidenti e attiviste per i diritti umani,

³² Dal 2018, la pratica della “rotazione” a seguito di sparizione forzata è sistematicamente aumentata per detenere a tempo indeterminato critici, reali o presunti, senza base legale. I detenuti che ricevono ordini di rilascio o assoluzioni sono sottoposti a sparizione forzata, durante la quale vengono trasferiti in centri di detenzione non ufficiali senza che venga riconosciuto il loro “status ufficiale” o la loro ubicazione fino a quando non compaiono nuovamente davanti al pubblico ministero per nuove imputazioni. Si vedano: EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 23 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EM.pdf

³³ Dati riportati da: EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 19 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EM.pdf

³⁴ AI - Amnesty International, Human Rights in Egypt – Amnesty International Report 2024/25, 28 aprile 2025: <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/north-africa/egypt/report-egypt/>

³⁵ Dati riportati da: EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 23 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EM.pdf

³⁶ OHCHR, Egypt: UN Experts Denounce Morsi's Brutal Prison Conditions, Warn Thousands More at Risk, 8 novembre 2019 <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/egypt-un-experts-denounce-morsi-brutal-prison-conditions-warn-thousands?LangID=E&NewsID=25270>

³⁷ AI - Amnesty International, “What Do I Care If You Die?” Neglect and Denial of Health Care in Egyptian Prisons (Index: MDE 12/3538/2021), 25 gennaio 2021: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3538/2021/en/>

³⁸ AI - Amnesty International, Egypt: “Officially, You Do Not Exist” – Disappeared and Tortured in the Name of Counter-Terrorism (Index: MDE 12/4368/2016), 12 luglio 2016: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/en/>; si vedano anche: International Commission of Jurists, Egypt: end widespread and systematic enforced disappearances, 30 agosto 2023 <https://www.ici.org/egypt-end-widespread-and-systematic-enforced-disappearances/>; Middle East Eye, Egypt 'forcibly disappeared' five family members six months ago, 31 ottobre 2024 <https://www.middleeasteye.net/news/egypt-security-forces-forcibly-disappear-five-family-members-six-months>

³⁹ Dati riportati da: EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 23 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EM.pdf

⁴⁰ EuroMed Rights, Egypt's human rights crisis and crackdown on defenders, luglio 2025, p. 23 https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2025/07/250811_EN_BaselineResearch_EM.pdf

è tale da imporre la disapplicazione dell'art. 2-*bis* comma 1 del D. Lgs. n. 25/2008 – per contrasto con l'art. 37 della direttiva 2013/32/UE, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva – nella parte in cui designa anche l'Egitto quale Paese di origine sicuro;

che, pertanto, nel caso di specie non potesse applicarsi la procedura accelerata di cui all'art. 28-*bis* comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 25/2008, che da quella designazione trae fondamento, e che debba quindi ritenersi ripristinata nella fattispecie la procedura ordinaria, con conseguente sospensione *ex lege* del provvedimento impugnato e, per quanto occorrer possa, riespansione a trenta giorni del termine di impugnazione,

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

ritenuta applicabile al caso di specie la normativa antecedente al D.L. 100/26, compreso l'art. 35-*bis* comma 4 del D. Lgs. 25/2008 previgente,

accoglie la proposta istanza cautelare e sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si comunichi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35-*bis* comma 4 del D. Lgs. 25/2008.

Milano, 29.09.2026.

La Giudice - Dott.ssa Francesca